

1527490-54.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ela já era conhecida pela prática de furtos. Anota-se que a acusada possui outras passagens criminais, embora não seja mais reincidente. Respeitosamente, a autoria e a materialidade do crime são inegáveis, sendo a acusada, por tudo que há nos autos, pessoa habituada a pratica de pequenos furtos. Isso é importante para demonstrar que não é possível a tese de crime de bagatela em face da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527490-54.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527490-54.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2333193/2019 - 24º D.P. PONTE RASA, 8568812 - 24º D.P. PONTE RASA, 8069/19/224 -

24º D.P. PONTE RASA, 2333193 - 24º D.P. PONTE RASA, 8069/19/224 - 24º D.P. PONTE

RASA

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

IRIA MARIA DA SILVA GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Vistos.

IRIA MARIA DA SILVA GARCIA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, "caput", do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 13 horas e 05 minutos, no interior de uma loja do Hipermercado Sendas Distribuidora S.A., localizada na Avenida Águia de Haia, 2636, bairro da Ponte Rasa, nesta cidade de São Paulo, a acusada subtraiu, para ela, uma máquina de cortar cabelos e duas barras do chocolate diamante negro, avaliada em R\$59,10, pertencente à vítima Sendas Distribuidora S.A., acabando detida quando já estava na posse do bem e fora da loja. A liberdade provisória foi deferida. A denúncia foi

recebida no dia 27 de novembro de 2019, oportunidade em que foi determinada a citação da ré para apresentar a defesa preliminar. A defesa preliminar foi apresentada. Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha e a ré foi interrogada. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, além dos benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. A acusada foi beneficiada com a suspensão condicional do processo e não cumpriu com o acordado, motivo pelo qual o feito voltou ao seu curso normal. Não cabe acordo de não persecução penal porque a ré já tinha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo. II. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 13 horas e 05 minutos, no interior de uma loja do Hipermercado Sendas Distribuidora S.A., localizada na Avenida Águia de Haia, 2636, bairro da Ponte Rasa, nesta cidade de São Paulo, a acusada subtraiu, para ela, uma máquina de cortar cabelos e duas barras do chocolate diamante negro, avaliada em R\$59,10, pertencente à vítima Sendas Distribuidora S.A., acabando detida quando já estava na posse do bem e fora da loja. A acusada confessou o crime quando do seu interrogatório. O fiscal de loja confirmou que a acusada foi presa pelos seguranças da loja e apresentada para eles. Também disse que ela já era conhecida pela prática de furtos. Anota-se que a acusada possui outras passagens criminais, embora não seja mais reincidente. Respeitosamente, a autoria e a materialidade do crime são inegáveis, sendo a acusada, por tudo que há nos autos, pessoa habituada a prática de pequenos furtos. Isso é importante para demonstrar que não é possível a tese de crime de bagatela em face da habitualidade e do próprio comportamento da ré de não demonstrar qualquer arrependimento e acima de tudo necessidade. O crime se consumou diante da posse mansa e pacífica do bem, mesmo que por um curto espaço de tempo. O valor do bem é de pequena monta e a ré é primária, motivos pelos quais se aplica o furto privilegiado para punir a ré apenas com a pena pecuniária. Importante mencionar que ser o valor do bem de pequena monta não significa que não possui valor e que não há interesse do Estado em proteger o patrimônio da vítima, mormente em um sistema positivado de normas. III. Demonstrada a procedência da imputação contra a ré, não existindo justificativas para o seu ato, passo a dosimetria da pena a ser aplicada. Observando-se os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, os quais são favoráveis, fixam-se as penas básicas no patamar mínimo legal em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, as quais torno definitivas pela ausência de circunstâncias modificadoras aplicáveis, bem como causas de aumento e de diminuição de pena que possam ser consideradas. Fixam-se, cada dia multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica da ré. A ré é primária, motivo pelo qual poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Por força do privilégio no crime de furto reconhecido na fundamentação da condenação, aplica-se ao caso apenas a pena pecuniária de 10 dias

multa. Em face do privilégio e da incidência apenas da pena de multa, não se aplica o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal, para condenar IRIA MARIA DA SILVA GARCIA, RG/SP nº. 13.403.757, filha de José Luiz da Silva e de Hilda Oliveira da Silva, às penas de 10 (dez) dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incursa nas sanções do artigo 155, "caput", do Código Penal. Nos termos da lei, condeno a acusada ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência em razão da acusada ser beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, o nome da ré deverá ser lançado no rol dos culpados.
P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA